



CONCEJO MUNICIPAL DE POTOSÍ

**LEY MUNICIPAL N° 067/2015
28 DE MAYO DE 2015**

**REMBERTO GARECA PRADA
ALCALDE MUNICIPAL DEL GOBIERNO
AUTÓNOMO MUNICIPAL DE POTOSÍ**

POR CUANTO:

EL CONCEJO MUNICIPAL

**DEL GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE POTOSÍ
HA SANCIONADO LA SIGUIENTE LEY:**

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

ANTECEDENTES

La nueva Constitución Política del Estado establece en su Art. 1°: "Bolivia se constituye en un Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario, libre, independiente, soberano, democrático, intercultural, descentralizado y con autonomías...", a raíz de éste cambio fundamental en la organización estructural del Estado Boliviano, se implanta un régimen autonómico a nivel departamental, municipal, regional e indígena originario campesino.

En lo que nos corresponde, vale decir en cuanto al régimen autonómico municipal, se puede observar que el camino se empieza a trazar, ya que es que un imperativo construir y elaborar la Carta Orgánica Municipal, por otro lado la Ley 482 de Gobiernos Autónomos Municipales, indica de manera textual en su art. 5, que se debe ejecutar una Separación Administrativa de Órganos, en virtud a la cantidad de población con que cuenta el municipio, y por otro lado el art. 6, en su párrafo III, indica que el propio Concejo Municipal debe aprobar su presupuesto.

En consecuencia es menester señalar que es necesaria la implementación de la "LEY DE SEPARACIÓN ADMINISTRATIVA DE ÓRGANOS DEL GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE POTOSÍ", ya que a través de ella se permitirá dar cumplimiento efectivo a las atribuciones del Concejo Municipal, dentro del Gobierno Autónomo Municipal de POTOSÍ, y más aun desde el punto de vista administrativo, ya que se constituye en el pilar de la organización de la administración pública, por lo que es imprescindible ejecutar y dar funcionalidad a la Separación Administrativa de Órganos, que a la postre permitirá realizar una labor más eficaz y eficiente al Concejo Municipal de Potosí.

MARCO LEGAL Y COMPETENCIAL

La Constitución Política del Estado en su art. 410 Párrafo II, establece que: La Constitución es la norma suprema del ordenamiento jurídico boliviano y goza de primacía frente a cualquier otra disposición normativa. El bloque de constitucionalidad está integrado por los Tratados y Convenios internacionales en materia de Derechos Humanos y las normas de Derecho Comunitario, ratificados por el país. La aplicación de las normas jurídicas se regirá por la siguiente jerarquía, de acuerdo a las competencias de las entidades territoriales:

- 1.- Constitución Política del Estado
- 2.- Los tratados internacionales
- 3.- Las leyes nacionales, los estatutos autonómicos, las cartas orgánicas y el resto de legislación departamental, municipal e indígena
- 4.- Los decretos, reglamentos y demás resoluciones emanadas de los órganos ejecutivos correspondientes.

El Art. 283 del mismo cuerpo legal, prevé que el Gobierno Autónomo Municipal está constituido por un Concejo Municipal con facultad Deliberativa, Fiscalizadora y Legislativa municipal en el ámbito de sus competencias; y un Órgano Ejecutivo, presidido por la Alcaldesa o el Alcalde.

La Ley Marco de Autonomías y Descentralización "Andrés Balseiro" N° 031, en su artículo 12 párrafo II establece: La autonomía se organiza y estructura su poder público a través de los órganos legislativo y ejecutivo. La organización de los gobiernos autónomos está fundamentada en la independencia,

Potosí. Patrimonio Cultural de la Humanidad



CONCEJO MUNICIPAL DE POTOSÍ

L.M.Nº067/2015

- 2 -

separación, coordinación y cooperación de estos órganos. La Ley Municipal Autonómica No 001/2013 de Ordenamiento Jurídico y Administrativo Municipal es el ejercicio de la cualidad normativa del Concejo Municipal de Potosí, de ordenar y dictar sus propias normas jurídicas y administrativas en el marco de la Constitución Política del Estado y la Ley Marco de Autonomías y Descentralización.

La Ley N° 482 de Gobiernos Autónomos Municipales de 9 de enero de 2014, que abroga la Ley N° 2028 de 28 de octubre de 1999, Ley de Municipalidades, establece en sus artículos:

Artículo 1º.- (Objeto) La presente Ley tiene por objeto regular la estructura organizativa y funcionamiento de los Gobiernos Autónomos Municipales, de manera supletoria.

Artículo 2º.- (Ámbito de aplicación) La presente Ley se aplica a las Entidades Territoriales Autónomas Municipales que no cuenten con su Carta Orgánica Municipal vigente, y/o en lo que no hubieran legislado en el ámbito de sus competencias.

Artículo 3º.- (Cumplimiento obligatorio de la normativa municipal). La normativa legal del Gobierno Autónomo Municipal, en su jurisdicción, emitida en el marco de sus facultades y competencias, tiene carácter obligatorio para toda persona natural o colectiva, pública o privada, nacional o extranjera; así como el pago de Tributos Municipales y el cuidado de los bienes públicos.

Artículo 4º.- (Constitución del Gobierno Autónomo Municipal).

El Gobierno Autónomo Municipal está constituido por:

Concejo Municipal, como Órgano Legislativo, Deliberativo y Fiscalizador. Órgano Ejecutivo.

La organización del Gobierno Autónomo Municipal, se fundamenta en la independencia, separación, coordinación y cooperación entre estos Órganos.

Las funciones del Concejo Municipal y del Órgano Ejecutivo, no pueden ser reunidas en un solo Órgano, no son delegables entre sí, de acuerdo a lo establecido en la Constitución Política del Estado y la Ley N° 031 Marco de Autonomías y Descentralización.

Las Alcaldesas, Alcaldes, Concejalas y Concejales, deberán desarrollar sus funciones inexcusablemente en la jurisdicción territorial del Municipio.

Artículo 5º.- (Separación administrativa de órganos). Los Gobiernos Autónomos Municipales con más de cincuenta mil (50.000) habitantes, de acuerdo a los resultados oficiales del último Censo de Población y Vivienda, ejercerán obligatoriamente la separación administrativa de Órganos. En los Gobiernos Autónomos Municipales con menos de cincuenta mil (50.000) habitantes, esta separación administrativa podrá ser de carácter progresivo en función de su capacidad administrativa y financiera.

Artículo 6º.- (Presupuesto Municipal).

El Presupuesto Municipal se elaborará bajo los principios de coordinación y sostenibilidad, entre otros, y está conformado por el Presupuesto del Órgano Ejecutivo y el Presupuesto del Concejo Municipal.

El Presupuesto del Órgano Ejecutivo deberá incluir el Presupuesto de las Empresas y Entidades de carácter desconcentrado y descentralizado.

El Concejo Municipal aprobará su presupuesto bajo los principios establecidos en el Parágrafo I del presente Artículo, y lo remitirá al Órgano Ejecutivo Municipal para su consolidación.

En mérito a todo lo expuesto, el ejercicio de la facultad legislativa y las competencias exclusivas establecidas en la Constitución Política del Estado, Ley Marco de Autonomías y Descentralización "Andrés Bóñez" No 031 de 19 de julio de 2010, y La Ley N° 482 de Gobiernos Autónomos Municipales de 9 de enero de 2014, respaldan y justifican la aprobación y promulgación de la presente Ley.

Potosí, Patrimonio Cultural de la Humanidad



CONCEJO MUNICIPAL DE POTOSÍ

L.M.Nº067/2015

- 3 -

Por cuanto el Concejo Municipal de Potosí; ha sancionado la siguiente Ley Municipal:

LEY DE SEPARACIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE ÓRGANOS DEL GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE POTOSÍ

Artículo 1º.- (OBJETO) La presente Ley Municipal, tiene por objeto establecer y ejecutar la separación administrativa y financiera de Organos del Gobierno Autónomo Municipal de Potosí; de conformidad a lo dispuesto por la Ley N° 482 de Gobiernos Autónomos Municipales de 9 de enero de 2014.

Artículo 2º.- (ALCANCE) La presente norma tiene alcance general para el Gobierno Autónomo Municipal de Potosí, en cuanto a sus Órganos Legislativo y Ejecutivo, Secretarías, Direcciones, Unidades y demás dependencias y/o reparticiones administrativas.

Artículo 3º.- (SEPARACIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA) Se establece la Separación Administrativa y Financiera de Órganos del Gobierno Autónomo Municipal de Potosí, conforme a lo establecido por la Ley N° 482.

Artículo 4º.- (PRESUPUESTO) Para ejercer plenamente la Separación Administrativa y Financiera de Órganos, el Presupuesto Municipal se distribuirá de acuerdo al siguiente detalle:

a) Se establece como porcentaje máximo destinado para gastos de funcionamiento, el veinticinco por ciento (25%), que para efectos de cálculo se aplica sobre el total de recursos específicos, coparticipación tributaria y Cuenta Especial Diálogo Nacional 2000 (HIPC II). y que para financiar estos gastos de funcionamiento, solo se podrá utilizar los recursos específicos y los de coparticipación tributaria, de los cuales el Gobierno Autónomo Municipal de Potosí, deberá distribuir y disponer entre sus Órganos, de acuerdo al siguiente porcentaje; se asignará como mínimo el quince por ciento (15%) para el presupuesto de funcionamiento del Órgano Legislativo y el restante para el presupuesto de funcionamiento del Órgano Ejecutivo.

b) Del 100% de recursos transferidos por el Tesoro General de la Nación TGN y de Recursos Específicos, el 75 % corresponde a gastos de inversión para el Gobierno Autónomo Municipal de Potosí, y debe distribuirse y disponerse de acuerdo al siguiente porcentaje: se asignará como mínimo el uno por ciento (1%) para el presupuesto del Órgano Legislativo y el restante para el presupuesto del Órgano Ejecutivo.

Artículo 5º.- (CONSOLIDACIÓN DEL PRESUPUESTO) Una vez aprobado el Presupuesto del Concejo Municipal, se lo remitirá al Órgano Ejecutivo, para su consolidación, en previsión del Art. 6, parágrafo III, de la Ley 482.

Artículo 6º.- (TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO) El Órgano Ejecutivo del Gobierno Autónomo Municipal de Potosí, en cumplimiento del Artículo 5 de la presente Ley, debe transferir de manera inmediata, estos recursos a la Cuenta Fiscal del Concejo Municipal.

Artículo 7º.- (DISPOSICIÓN DE BIENES)

I. Los bienes muebles e inmuebles del Gobierno Autónomo Municipal de Potosí, que actualmente utiliza el Concejo Municipal, quedan bajo cuidado, custodia y disposición del Órgano Legislativo.

II. Para hacer efectivo lo referido en el parágrafo anterior, se realizará la inventariación y procedimientos administrativos que correspondan.

DISPOSICIONES FINALES

DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA.- A efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto por La Ley N° 482, en sus Arts. 5 y 6 Parágrafo I y III, a partir de la publicación de la presente Ley Municipal, toda elaboración o modificación de incremento del Presupuesto Municipal del Gobierno Autónomo Municipal

Potosí. Patrimonio Cultural de la Humanidad



CONCEJO MUNICIPAL DE POTOSÍ

L.M.N°067/2015

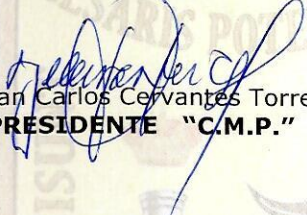
- 4 -

de Potosí, debe regirse dentro el marco de los porcentajes establecidos en el Artículo 4 de la presente Ley Municipal

DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA.- Quedan abrogadas y derogadas todas las disposiciones municipales contrarias a la presente Ley Municipal.

Remitirse la Presente Ley al Órgano Ejecutivo Municipal para su promulgación y posterior publicación, quedando encargado la Máxima Autoridad Ejecutiva Municipal del estricto cumplimiento de lo establecido en la presente Ley Municipal.

Es dada, sellada y firmada, en la sala de Sesiones del Órgano Deliberativo, Fiscalizador y Legislativo del Gobierno Autónomo Municipal de Potosí a los veintiocho días del mes de mayo de dos mil quince años.


Juan Carlos Cervantes Torres
PRESIDENTE "C.M.P."

Es conforme:


Predina Sonia Flores Mendieta
CONCEJAL SECRETARIA "C.M.P."

POR TANTO: La promulgo para que se tenga y cumpla como Ley Municipal a los treinta días del mes de mayo del año dos mil quince.


Ing. Remberto Gareca Prada
ALCALDE

GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE POTOSI



Potosí. Patrimonio Cultural de la Humanidad